

1502154-43.2022.8.26.0616
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ERICA PEREIRA DE SOUSA
Comarca: Itaquaquetuba
Foro: Foro de Itaquaquetuba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
CAIO GOMES

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra CAIO GOMES, imputando-lhe a prática do crime de e roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma tentada, contra Magno da Silva Francisco em 16 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Itaquaquetuba
Foro de Itaquaquetuba
1ª Vara Criminal
Estrada de Santa Isabel 1170/1194 - Jardim Claudia
CEP: 08577-010 - Itaquaquetuba - SP
Telefone: 4640-3454 - E-mail: itaqua1cr@tjsp.jus.br

Processo nº 1502154-43.2022.8.26.0616 - p.
SENTENÇA

Processo nº:
1502154-43.2022.8.26.0616
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Réu:
CAIO GOMES

Juíza de Direito: Dra. Érica Pereira de Sousa

Vistos.

Trata-se de processo penal promovido pelo Ministério Público contra CAIO GOMES, imputando-lhe a prática do crime de e roubo majorado por concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, na forma tentada, contra Magno da Silva Francisco em 16 de setembro de 2022.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de setembro de 2022, por volta das 16h10min, na Rua Paraíso, altura do nº 100, Parque Recanto Mônica, nesta cidade de

Itaquaquecetuba, o denunciado, agindo em concurso com outros dois indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, tentou subtrair, para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo contra Magno da Silva Francisco, o veículo Fiat/Fiorino, placas FZX-2970, pertencente a Marcelo da Silva Francisco, bem como uma carga de produtos de limpeza.

Narra a peça acusatória que, no dia dos fatos, Magno estava utilizando o veículo Fiat/Fiorino para entregar produtos de limpeza, quando foi abordado por CAIO e outros dois indivíduos não identificados, ocasião em que o denunciado, munido de arma de fogo, pulou na frente do veículo conduzido pelo ofendido anunciando o assalto. No entanto, Magno conseguiu acelerar e se evadir do local. Posteriormente, a vítima encontrou uma viatura da Polícia Militar e relatou os fatos aos policiais. Assim, durante patrulhamento, os policiais avistaram CAIO, o qual se evadiu ao perceber a aproximação da viatura. No entanto, o denunciado foi perseguido e abordado pelos policiais, tendo sido conduzido ao distrito policial.

A denúncia foi recebida em 26 de setembro de 2022 (págs. 58/59), o réu foi regularmente citado em 6 de outubro de 2022 (pág. 71) e apresentou resposta à acusação (pág. 75).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, coletou-se a prova oral e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais orais, o Ministério Público postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a Defesa pugnou pela absolvição, fundamentando-se na insuficiência probatória.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A pretensão punitiva merece ser acolhida.

A autoria delitiva foi comprovada pelo auto de exibição e apreensão juntado às páginas 12/13 e pelo auto de reconhecimento de objeto juntado à página 9, referentes a objetos que o acusado estava usando durante o crime. Ademais, o acusado foi reconhecido pela vítima como a pessoa que tentou roubá-lo (pág. 10).

A vítima MAGNO DA SILVA FRANCISCO declarou que é motorista estava entregando produtos de limpeza, quando estava passando pela rua Paraíso no bairro Celeste em Itaquaquecetuba avistou 3 indivíduos andando pela rua, e estes ao avistarem o veículo em sua direção o roubador que estava com arma de fogo, mas a vítima acelerou o carro conseguindo evadir-se do local e telefonou, imediatamente, para a Polícia. Já fora de perigo, avistou uma viatura e indicou as vestimentas dos roubadores. Chegou a visualizar a viatura abordando um indivíduo que se evadiu, mas conseguiram capturá-lo. Na unidade policial, reconheceu formalmente a pessoa presa como sendo o roubador que pulou na frente do seu carro com arma de fogo nas mãos, bem como as vestimentas com o roubador estava usando (blusa vermelha e boné branco da marca Cyclone).

A testemunha BRAZ RIBEIRO ROCHA NETO, policial militar, declarou que foi acionado via COPOM . Durante deslocamento, encontraram-se com a vítima.

de uma tentativa de roubo na rua Paraíso - bairro Celeste em Itaquaquecetuba; que, de inopino, foi ao local dos fatos; que, no caminho, na estrada São Bento, a vítima Magno, conduzindo uma FIAT / Fiorino, branca, parou a viatura e informou as características dos envolvidos, especificamente do roubador que estava portando arma de fogo, o qual estava com uma blusa vermelha e um boné branco da marca Cyclone, de cútis preta, tentaram roubá-lo, mas conseguiram fugir; que a vítima

continuou as suas entregas e os militares continuaram o patrulhamento com vistas pela área dos fatos, quando avistaram o indivíduo com as características repassadas pela vítima, posteriormente, identificado como CAIO GOMES, o qual ao ver a viatura empreendeu fuga, o policial militar condutor da ocorrência desceu da viatura e fora ao seu encalço, o abordando no meio do mato no cemitério; que, indagado, CAIO respondeu que estava ali para comprar drogas e correu porque estava de saidinha da cadeia; que, ao chegar na Delegacia, CAIO falou para os castrenses que estava com dois caras (não sabendo informar mais detalhes deles) e estes estavam tentando roubar um veículo.

Duas ruas para baixo, parado em frente um salão de cabeleireiros. Correu quando viu os policiais militares.

Por sua vez, a testemunha TIAGO DOS SANTOS SILVA, também policial militar, confirmou o depoimento prestado por seu colega.

Ao ser interrogado, o réu CAIO GOMES conta com 22 anos. Disse que já foi preso por roubo de carga. Confessou os fatos, contudo, negou a existência de comparsas bem como a utilização de arma.

Passo a valorar a prova.

O réu reconheceu a tentativa de subtração violenta e a prova dos autos corroboram seus relatos.

A vítima reconheceu o réu em Juízo, sem sombra de dúvidas. Relatou que três indivíduos se colocaram em frente de seu veículo e, um deles, apontou uma arma.

Não soube dizer, entretanto, o que teriam feito os agentes que não traziam arma. Disse que passaram a caminhar em seguida, muito embora tenha tal situação durado segundos de forma a impossibilitar pudesse ver e ter controle real acerca do comportamento de todos ali.

Não há certeza, portanto, acerca da efetiva ocorrência do concurso de pessoas.

Os policiais ouvidos relataram, de forma detalhada, como se deu a prisão, entretanto, afirmaram não ter ocorrido qualquer apreensão de arma.

Não há segurança, portanto, no que atine à efetiva utilização de arma de fogo ou simulacro de arma de fogo, a despeito de a vítima ter Magno ter afirmado que viu arma de calibre 22, não se pode deixar de considerar a existência de simulacros de extrema similaridade com armas reais. Não há qualquer elemento de convicção nos autos que aponte para esse sentido de forma indubitável, pelo ora valorado bem como a não apreensão de arma.

Afasto, portanto, a causa de aumento de pena relativa à utilização da arma de fogo.

Considerando o não arrebatamento do bem, o delito deve ser reconhecido em sua forma tentada.

Perfeitamente elidida a presunção constitucional de inocência existente em favor do réu em relação ao delito de roubo tentado.

Passo à dosagem da pena.

Atentando aos critérios do artigo 59, do Código Penal observo que a forma e as circunstâncias não diferenciam de outros da mesma espécie praticados, o que mantém seu grau de reprovabilidade naquele já estabelecido pelo legislador, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez)

dias-multa.

Opero a compensação entre a circunstância agravante da reincidência e a confissão espontânea do acusado.

Não incidem causas de aumento de pena. Ante a forma tentada do delito e considerando o iter criminis desenvolvido, diminuo a pena em 2/3, de forma a resultar em reclusão pelo período de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses e pagamento de 3 (três) dias-multa, a qual torno concreta ante o esgotamento de causas a serem consideradas na cominação da reprimenda.

Fixo o regime fechado para o para o início de cumprimento da pena ante a reincidência ostentada pelo réu, em consonância com o artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal.

Fixo o dia-multa no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias nos autos que autorizem o arbitramento em maior valor.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito posto que ausentes os requisitos do artigo 44 autorizadores da medida.

Ante o exposto, julgo procedente acolho a pretensão punitiva e, conseqüentemente CondeneO CAIO GOMES, como incurso nas sanções do art. 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de pena de reclusão pelo período de 1 (um) ano e 4 meses e pagamento de 3 (três) dias-multa em regime inicialmente fechado.

Expeça-se guia de recolhimento provisória.

Deixo de conceder ao acusado o direito de recorrer desta em liberdade visto que presente requisito autorizador da prisão preventiva uma vez que a colocação deste em liberdade poderá colocar em risco a aplicação da lei penal.

Formada a coisa julgada, expeça-se guia de recolhimento definitiva. Em seguida, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P. R. I.

Itaquaquecetuba, 14 de dezembro de 2022.

Érica Pereira de Sousa
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA